

【붙임】

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	5	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○국립공원사무소 (행정처 인재개발부, 0000)	처분요구일자	2018.12.31	회신기일	2019.03.30

행정처 인재개발부, ○○○○국립공원사무소

(행정상 기관주의, 신분상 징계2, 신분상 경고2, 신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 현장관리 소홀

관 계 기 관 행정처 인재개발부, ○○○○국립공원사무소

내 용

I ○○○○국립공원 불법발생 현황

□ 피고발인

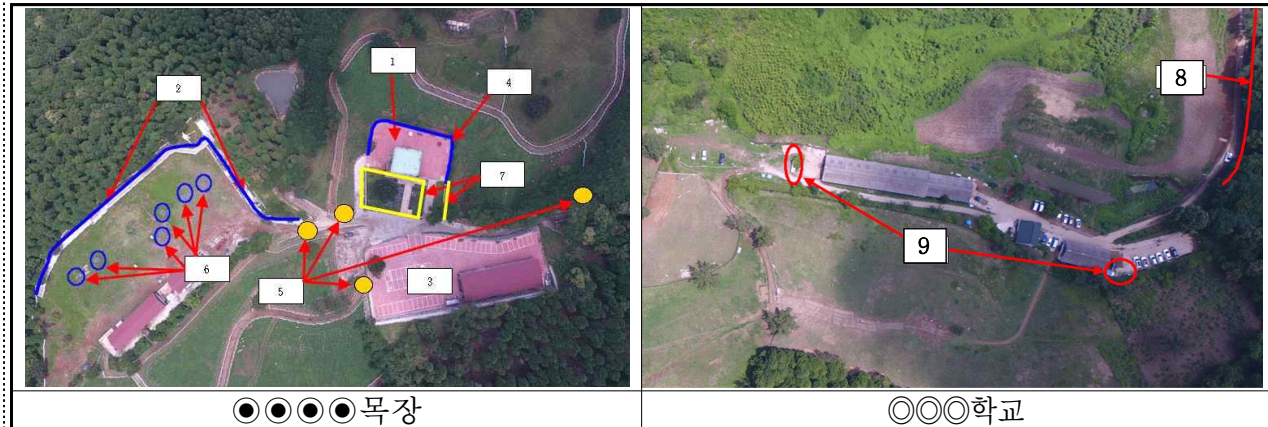
- ○ ○ ○ 학교 소유주 : ◁◁◁(경남 남해군 설천면 ◆◆◆ 산181-2번지 일원)
- ○ ○ ○ 목장 소유주 : ◇◇◇(경남 남해군 설천면 ◆◆◆ 산187-1번지 일원)

□ 불법현황 및 고발결과

구 분	주요내용		규 모	위 치	발생시기	관련자	고발결과
○ ○ ○ ○ ○ 목장 (7건)	형질 변경	① 마당포장	약980㎡	산187-1, 187-4	‘15.10.	4급 ■■■(분소장) 6급 □□□(지역담당자)	기소 (불구속)
		② 보도블럭	약540㎡ (180m×3m)	산187-1	‘18.03.	4급 ○○○(지역담당자)	기소 (불구속)
		③ 창고용지 주차선도색	60면	1458-1	‘17.08.	4급 ○○○(지역담당자)	기소 (불구속)
	공작물 설치	④ 축대 조성	약75m(높이 2m~2.7m)	산187-1	‘15.10.	4급 ■■■(분소장) 6급 □□□(지역담당자)	불기소 (혐의없음)
		⑤ H빔 문주	4개소 (높이 약 5m)	산187-1, 1458-1	17.11.(1EA)/ ‘18.03.(3EA)	4급 ○○○(지역담당자) 5급 ▷▷▷(불법담당자)	기소 (불구속)
		⑥ 철제 가축우리	6동(2m*2m)	산187-1	‘18.04.	4급 ○○○(지역담당자)	기소 (불구속)
		⑦ 돌담	약93m(높이 1.5m)	산187-1, 187-4	‘15.10.	4급 ■■■(분소장) 6급 □□□(지역담당자)	기소 (불구속)
○ ○ ○ ○ 학교 (2건)	형질 변경	⑧ 사면훼손	약28㎡ (70m×40cm)	산174-3	‘18.05.	4급 ○○○(지역담당자)	기소 (불구속)
	공작물	⑨ 가축우리 설치	5동	산181-4, 산181-2	‘18.05.	4급 ○○○(지역담당자)	기소 (불구속)

<현황사진>

- 총괄표



- 세부현황



II

조사 결과

■ 일반직 4급 ■■■■에 대하여(現 공로연수 파견)

□ 관련 규정

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 함.

- 복무규칙제4조(책임완수)에 따르면 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙제9조(품위유지의 의무)에 따라 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니됨.

□ 현황 및 문제점

→'15.7.3.~'15.12.31. ▼▼분소 팀장으로, '16.1.1.~'17.1.31. ▼▼분소장으로 근무함.

- 일반직 4급 ■■■■은 ▼▼분소 팀장으로 근무하면서 '15.10.29. 지역책임담당자인 일반직 6급 □□□와 함께 산 187-1번지를 순찰중 사진 ④(축대조성-75m), ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접 목격을 하고 사진자료까지 확보하였음.

※ 당시 ■■■■은 지역책임담당자가 아닌 팀장으로 근무를 하였기 때문에 불법시설물에 대한 1차적인 책임은 지역책임담당자에게 있다고 볼수 있음.

- 그러나, ■■■■은 약 2개월 뒤인 '16.1.1.부터 '17.1.31.까지 분소를 총괄하는 ▼▼분소장으로 근무 하면서 팀장근무 당시 불법진행 중인 현장을 직접 확인하였던 사진 ④(축대조성-75m)와 ⑦(돌담설치-93m)의 불법행위에 대한 후속조치 여부 등을 확인하고 미 이행시 즉시 중지 및 시정조치를 요구하도록 지시하는 등 분소장으로서의 역할을 수행하여야 함에도 본인이 직접 확인하였던 불법 행위에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 감사일 현재까지 사진 ④(축대조성-75m)와 ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법시설물이 방치되는 결과를 초래하였고,
- '16.6월경 산187-1, 187-4번지내 사진 ①(마당포장-980㎡)에 대한 불법행위 진행 중이던 상황을 당시 지역책임담당자인 일반직 6급 □□□와 함께 현장 확인하고 사진자료까지 확보하였음에도 불구하고 분소를 총괄하는 분소장으로서 관심을 갖지않아 결국 감사일 현재까지 불법시설물이 방치되는 결과를 초래한 사실이 있음.

□ 조치 계획

- 분소를 총괄하는 분소장은 분소관할 구역내 불법행위 예방에 적극 노력하여야 하고, 공단「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」제4조에 따라 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있는바,

- 일반직 4급 ■■■■은 ▼▼분소 팀장으로 근무하면서 '15.10.29. 지역책임담당자

인 일반직 6급 □□□와 함께 산 187-1번지를 순찰중 사진 ④(축대조성-75m), ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접 목격을 하고 사진자료까지 확보하였음.

※ 당시 □□□□은 지역책임담당자가 아닌 팀장으로 근무를 하였기 때문에 불법시설물에 대한 1차적인 책임은 지역책임담당자에게 있다고 볼수 있음.

- 그러나, □□□□은 약 2개월 뒤인 ‘16.1.1.부터 ‘17.1.31.까지 분소를 총괄하는 ▼▼분소장으로 근무 하면서 팀장근무 당시 불법진행 중인 현장을 직접 확인하였던 사진 ④(축대조성-75m)와 ⑦(돌담설치-93m)의 불법행위에 대한 후속조치 여부 등을 확인하고 미 이행시 즉시 중지 및 시정조치를 요구하도록 지시하는 등 분소장으로서의 역할을 수행하여야 함에도 본인이 직접 확인하였던 불법 행위에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 감사일 현재까지 사진 ④(축대조성-75m)와 ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법시설물이 방치되는 결과를 초래하였고,
- ‘16.6월경 산187-1, 187-4번지내 사진 ①(마당포장-980㎡)에 대한 불법행위 진행 중이던 상황을 당시 지역책임담당자인 일반직 6급 □□□와 함께 현장 확인하고 사진자료까지 확보하였음에도 불구하고 분소를 총괄하는 분소장으로서 관심을 갖지않아 결국 감사일 현재까지 불법시설물이 방치되는 결과를 초래한 사실이 있음.
- 또한, 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙제9조(품위유지의 의무)에 따라 직원은 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되는 바,
- ▼▼분소 관리·감독을 총괄하는 분소장으로서 현장 관리감독을 소홀히 하여 불법시설물이 방치되는 결과를 초래하는 등 맡은바 책임을 다하지 않아 외부 민원을 야기시키고 우리공단의 위상을 실추시킨 사실이 있음.
- 따라서, 복무규칙제4조(책임완수) 및 제9조(품위유지의 의무), 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조를 위반한 ▼▼ 분소장 일반직 4급 □□□□(現 공로연수 파견)에 대하여 “신분상 징계” 처분요구

■ 일반직 6급 □□□에 대하여(現 지리산)

□ 관련 규정

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 함.
- 환경관리팀-153호(2008.02.12.)에 따르면, 지역책임담당자가 순찰을 소홀히 하여 불법(행위) 시설물이 발생될 경우 신상필벌의 원칙에 의거 엄중조치 할 것임을 통보함.
- 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙제9조(품위유지의 의무)에 따라 직원은 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니됨.

□ 현황 및 문제점

→ '15.2.1.~'17.1.31. ●●●●목장 일원 지역책임담당자로 근무를 함.

- 일반직 6급 □□□는 ●●●●목장 일원 지역책임담당자로 근무하면서 '15.10.29.에 ▼▼분소 팀장 일반직 4급 ■■■과 함께 산 187-1번지를 순찰중 사진 ④(축대조성-75m), ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접목적 및 사진자료까지 확보하였고, '16.6월경 추가적으로 당시 분소장으로 근무하던 일반직 4급 ■■■과 함께 사진 ①(마당포장-980㎡)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접 확인하였음에도 불구하고 사진 ①(마당포장-980㎡), ④(축대조성-75m)의 경우는 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로, 사진 ⑦(돌담설치-93m)의 경우는 지역책임담당자로 근무하기 이전부터 길이 20m, 높이 50cm 규모의 화단식 담이 일부 설치되어 있었던 곳을 재 정비하고 길이와 규모를 증가시켜 돌담을 다시 쌓는 경미한 행위로 판단하였다는 사유로 현장에서 즉시 중지, 시정조치 요구 및 적발보고를 하지 않는 등 지역책임담당자로서 현장관리를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 조치 계획

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는

불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속 책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 하고,

- 환경관리팀-153호(2008.02.12.)에 따르면, 지역책임담당자가 순찰을 소홀히 하여 불법(행위) 시설물이 발생될 경우 신상필벌의 원칙에 의거 엄중조치 할 것임을 통보한 바,

- 일반직 6급 □□□는 ●●●●목장 일원 지역책임담당자로 근무하면서 '15.10.29.에 ▼▼분소 팀장 일반직 4급 ■■■과 함께 산 187-1번지를 순찰중 사진 ④(축대조성-75m), ⑦(돌담설치-93m)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접목적 및 사진자료까지 확보하였고, '16.6월경 추가적으로 당시 분소장으로 근무하던 일반직 4급 ■■■과 함께 사진 ①(마당포장-980㎡)에 대한 불법행위 중인 현장을 직접 확인하였음에도 불구하고 사진 ①(마당포장-980㎡), ④(축대조성-75m)의 경우는 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로, 사진 ⑦(돌담설치-93m)의 경우는 지역책임담당자로 근무하기 이전부터 길이 20m, 높이 50cm 규모의 화단식 담이 일부 설치되어 있었던 곳을 재 정비하고 길이와 규모를 증가시켜 돌담을 다시 쌓는 경미한 행위로 판단하였다는 사유로 현장에서 즉시 중지, 시정조치 요구 및 적발보고를 하지 않는 등 지역책임담당자로서 현장관리를 소홀히 한 사실이 있음.

- 또한, 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창 의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하고, 동규칙제9조(품위유지의 의무)에 따라 직원은 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되는 바,

- ●●●●목장 일원 현장관리를 책임지는 지역책임담당자로서 현장관리를 소홀히 하여 불법시설물이 방치되는 결과를 초래하는 등 맡은바 책임을 다하지 않아 외부 민원을 야기시키고 우리공단의 위상을 실추시킨 사실이 있음.

- 따라서, 복무규칙제4조(책임완수) 및 제9조(품위유지의 의무), 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조를 위반한 일반직 6급 □□□(現 지리산)에 대

하여 “신분상 징계” 처분 요구

■ 일반직 4급 ㉠㉡㉢에 대하여

□ 관련 규정

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 함.
- 환경관리팀-153호(2008.02.12.)에 따르면 지역책임담당자가 순찰을 소홀히 하여 불법(행위) 시설물이 발생될 경우 신상필벌의 원칙에 의거 엄중조치 할 것임을 통보함.

□ 현황 및 문제점

→ ‘17.2.1.~감사일 현재까지 ㉠㉡㉢목장 일원 지역책임담당자로 근무 함.

- 일반직 4급 ㉠㉡㉢은 ㉠㉡㉢목장 일원 지역책임담당자로 근무 하면서 ‘18.3.월경 ㉠㉡㉢목장 일원 순찰중 사진 ②(보도블럭 설치-540㎡)를, 18.4.27. 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건 관련 현장을 확인하면서 사진 ⑥(철제 가축우리 설치-2m*2m 6동)을, 18.5.월경 ㉠㉡㉢학교 일원 순찰중 사진 ⑧(형질변경-28㎡)과 사진 ⑨(가축우리 설치-5동)의 불법현장을 확인하였음에도 불구하고 사진 ②(보도블럭 설치-540㎡)와 사진 ⑥(철제 가축우리 설치-2m*2m 6동)의 경우는 ‘18.4.27. 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건과 관련하여 사무소에서 현장확인시 불법을 확인하였다는 사유로, 사진 ⑧(형질변경-28㎡)과 사진 ⑨(가축우리 설치-5동)의 경우는 ‘18.5.월경 현장 순찰중 인지를 하였으나 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로 적발보고 등 신속한 후속조치를 이행하지 않은 사실이 있음.
- 또한, ‘17.9월경 확인된(‘17.8월경 발생) 사진 ③(창고용지 주차선 도색 60면)과 ‘17.11월경 확인된(동월발생) 사진 ⑤(H빔 문주 1개소)에 대하여는 명확한 불법여부를 확인하기 위하여 본소 불법담당자인 일반직 5급 ▷▷▷ 계장에게 불법여부 확인을 부탁 하였으며, ‘18.4.27.용도변경신청불허 가처분 취소청구 소

송관련 현장을 확인하면서 인지되었던(‘18.3월경 발생) 사진⑤(H빔 문주 3EA)의 경우는 사무소에서 현장확인시 불법을 인지하였다는 사유로 적발보고 등 후속조치를 이행하지 않은 사실이 있음.

□ 조치 계획

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속 책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발 보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 하는바,
 - 일반직 4급 ○○○○은 ○○○○목장 일원 지역책임담당자로 근무 하면서 ‘18.3.월경 ○○○○목장 일원 순찰중 사진 ②(보도블럭 설치-540㎡)를, 18.4.27. 용도변경 신청불허 가처분 취소청구 소송건 관련 현장을 확인하면서 사진 ⑥(철제 가축우리 설치-2m*2m 6동)을, 18.5.월경 ○○○○학교 일원 순찰중 사진 ⑧(형질변경-28㎡)과 사진 ⑨(가축우리 설치-5동)의 불법현장을 확인하였음에도 불구하고 사진 ②(보도블럭 설치-540㎡)와 사진 ⑥(철제 가축우리 설치-2m*2m 6동)의 경우는 ‘18.4.27. 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건과 관련하여 사무소에서 현장확인시 불법을 확인하였다는 사유로, 사진 ⑧(형질변경-28㎡)과 사진 ⑨(가축우리 설치-5동)의 경우는 ‘18.5.월경 현장 순찰중 인지를 하였으나 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로 적발보고 등 신속한 후속조치를 이행하지 않은 사실이 있음.
 - 또한, ‘18.4.27.용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송관련 현장을 확인하면서 인지되었던(‘18.3월경 발생) 사진⑤(H빔 문주 3EA)의 경우는 사무소에서 현장확인시 불법을 인지하였다는 사유로 적발보고 등 후속조치를 이행하지 않은 사실이 있음.
- 따라서, 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조를 위반하였으나, 자진 철거 등 후속조치가 가능할 수 있는 사항임에 따라 ○○○○국립공원 일반직 4급 ○○○○에 대하여 “신분상 경고” 처분 요구

■ 일반직 4급 ○○○○에 대하여

□ 관련 규정

- 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조에 따르면, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 관할 수사기관에 즉시 고발하여야 함. 다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 유예(1개월 이내)할 수 있음.

□ 현황 및 문제점

→ ‘18.2.1.~감사일 현재까지 사무소 불법업무를 담당함.

- 일반직 4급 ■■■■은 ‘18.4.27. 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건¹⁾ 관련 현장 실사단과 동행하며 ●●●●목장 일원을 방문하는 과정에서 형질변경 등 총 7건의 불법행위 의심행위가 확인되어 현장실사단측으로부터 신속한 조사 진행을 요청받았으나, 우천 등의 사유로 약 50일이 경과한 ‘18.6.20. 현장조사를 지연 실시한 사실이 있고,

사무소에서는 ‘18.5.14. ▼▼분소에 현장조사를 지시하였으나 ▼▼분소는 인력부족 등의 사유로 현장조사가 진행하지 못하였고, 이후 본소 차원에서 6.5., 6.11. 2차례에 걸쳐 현장조사 계획을 수립하였으나 우천에 의한 취소로 현장조사가 늦어진 것으로 확인됨.

- 동 조사건에 대하여 ‘18.6.29. 내부결재를 득하고 총 7건의 불법행위에 대하여 고발조치 하는 것으로 소장 결재를 득하였음에도 공단 단속규칙에 따라 고발유예 기간으로 정해진 30일을 2일 초과한 ‘18.8.1. 사법당국에 고발을 하는 등 불법업무 담당자로서 불법행위에 대한 고발 업무를 지연 처리한 사실이 있고, 그로 인하여 불법 행위자(◇◇◇)로부터 우리 공단이 자신을 상대로 소송중인 용도변경신청불허 가처분 취소청구건(1심)에서 패소하자 고의적으로 보복성 행정을 위해 고발을 늦췄다는 오해를 유발하고 민원을 야기시키는 등 우리 공단의 이미지를 실추시킨 사실이 있음.

□ 조치 계획

- 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조에 따르면, 소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 관계 기관에의 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고,

관할 수사기관에 즉시 고발하여야 한다. 다만, 상습·고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 유예(1개월 이내)할 수 있는바,

- 일반직 4급 ■■■■은 ‘18.4.27. 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건²⁾ 관련 현장 실사단과 동행하며 ●●●●목장 일원을 방문하는 과정에서 형질변경 등 총 7건의 불법행위 의심행위가 확인되어 현장실사단측으로부터 신속한 조사 진행을 요청받았으나, 우천 등의 사유로 약 50일이 경과한 ‘18.6.20. 현장조사를 지연 실시한 사실이 있고,

사무소에서는 ‘18.5.14. ▼▼분소에 현장조사를 지시하였으나 ▼▼분소는 인력부족 등의 사유로 현장조사가 진행하지 못하였고, 이후 본소 차원에서 6.5., 6.11. 2차례에 걸쳐 현장조사 계획을 수립하였으나 우천에 의한 취소로 현장조사가 늦어진 것으로 확인됨.

- 동 조사건에 대하여 ‘18.6.29. 내부결재를 득하고 총 7건의 불법행위에 대하여 고발조치 하는 것으로 소장 결재를 득하였음에도 공단 단속규칙에 따라 고발유예 기간으로 정해진 30일을 2일 초과한 ‘18.8.1. 사법당국에 고발을 하는 등 불법업무 담당자로서 불법행위에 대한 고발 업무를 지연 처리한 사실이 있고, 그로 인하여 불법 행위자(◇◇◇)로부터 우리 공단이 자신을 상대로 소송중인 용도변경신청불허 가처분 취소청구건(1심)에서 패소하자 고의적으로 보복성 행정을 위해 고발을 늦췄다는 오해를 유발하고 민원을 야기시키는 등 우리 공단의 이미지를 실추시킨 사실이 있음.
- 따라서, 불법행위 여부 확인을 위한 현장조사를 지연 실시하였고, 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조를 위반한 ○○○○국립공원 일반직 4급 ■■■■에 대하여 “신분상 경고” 처분 요구

■ 일반직 5급 ▷▷▷에 대하여

☐ 관련 규정

- 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 함.

☐ 현황 및 문제점

- 일반직 5급 ▷▷▷는 ‘16.2.1.~ ‘18.1.31. 사무소 불법업무 담당자로 근무하면서 당시 ●●●●●목장 일원 지역책임담당자였던 일반직 4급 ●●●으로부터 ’ 17.9.월과 ‘17.11.월 각각 사진 ③(창고용지 주차선 도색-60면)과 사진 ⑤(H빔 문주설치 1건)에 대하여 불법여부를 확인해 달라는 구두 보고를 받고, 사진 ③(창고용지 주차선 도색-60면)의 경우는 경미한 사안으로 자연공원법 위반으로 판단하기 어렵다는 내부 방침을 득하고 개별법 위반여부 확인을 위하여 남해군에 공문서를 시행하는 등 절차를 이행하였으나, 사진 ⑤의 경우는 명확한 불법여부 확인 등 적절한 후속조치 없이 스스로 경미하게 판단하고 담당자에게 통보 등 별도의 조치를 이행하지 않아 감사일 현재까지 불법시설물이 방치되는 결과를 초래한 사실이 있음.

□ 조치 계획

- 복무규칙제4조(책임완수)에 따라 직원은 공단의 제규정을 준수하고 창의와 성실로서 맡은바 책임을 다하여야 하는 바,
 - 일반직 5급 ▷▷▷는 ‘16.2.1.~ ‘18.1.31. 사무소 불법업무 담당자로 근무하면서 당시 ●●●●●목장 일원 지역책임담당자였던 일반직 4급 ●●●으로부터 ’ 17.9.월과 ‘17.11.월 각각 사진 ③(창고용지 주차선 도색-60면)과 사진 ⑤(H빔 문주설치 1건)에 대하여 불법여부를 확인해 달라는 구두 보고를 받고, 사진 ③(창고용지 주차선 도색-60면)의 경우는 경미한 사안으로 자연공원법 위반으로 판단하기 어렵다는 내부 방침을 득하고 개별법 위반여부 확인을 위하여 남해군에 공문서를 시행하는 등 절차를 이행하였으나, 사진 ⑤의 경우는 명확한 불법여부 확인 등 적절한 후속조치 없이 스스로 경미하게 판단하고 담당자에게 통보 등 별도의 조치를 이행하지 않아 감사일 현재까지 불법시설물이 방치되는 결과를 초래한 사실이 있음.
- 따라서,복무규칙제4조(책임완수)를 위반한 ○○○○국립공원 일반직 5급 ▷▷▷ (現 타당성조사 추진기획단TF)에 대하여 “신분상 주의” 처분 요구

■ ○○○○국립공원사무소에 대하여

□ 관련 규정

- 공단 「국립공원내 불법·무질서 행위 단속규칙」 제4조에 따르면, 지역담당자는

불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하고, 불법행위 적발 및 재발방지 등 단속책임과 확인점검, 철거 등 행정조치 책임은 소장, 과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 불법행위 적발 시 현장에서 즉시 중지 및 시정조치를 요구하고 적발보고서를 작성하여 소장에게 즉시 보고하여야 함.

- 환경관리팀-153호(2008.02.12.)에 따르면, 지역책임담당자가 순찰을 소홀히 하여 불법(행위) 시설물이 발생될 경우 신상필벌의 원칙에 의거 엄중조치 할 것임을 통보함

□ 현황 및 문제점

- ○ ○ ○ 국립공원사무소는 2015.10.~2018.05. 약 30개월 기간동안 경남 남해군 설천면 ◆◆◆ 산187-1번지 일원(●●●●목장, ◎◎◎학교)에 발생한 공작물 설치, 형질변경 등 각종 불법행위에 대하여 적발보고 등 후속조치 이행을 소홀히 한 사실이 있음.

□ 조치 계획

- ○ ○ ○ 국립공원사무소장은 공작물 설치 등 불법행위에 대하여 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」에 따른 후속조치를 이행하도록 “행정상 통보” 조치

Ⅲ 조치할 사항

○ 행정상 기관주의(중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 공원내 불법행위 발생예방 활동 등 현장관리를 소홀히 하여 공원관리에 지장을 초래하고 공단의 이미지를 실추시킨 ○ ○ ○ ○ 국립공원사무소에 대하여 “행정상 기관주의” 처분

○ 신분상 징계 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- ‘15.7.3.~ ‘15.12.31. ▼▼분소 팀장으로 근무하면서 지역책임담당자(□□□)와 함께 사진 ④(축대조성 75m)와 사진⑦(돌담 93m)의 불법행위 발생중인 현장을 직접 확인하였고, ‘16.1.1.~ ‘17.1.31. ▼▼분소장으로 근무하면서 사진①(마당 포장 980㎡)의 불법행위 발생중인 현장을 추가확인 하였음에도, 사진 ①(마당 포장 980㎡), 사진 ④(축대조성 75m), 사진 ⑦(돌담 93m)에 대한 불법행위에 대하여 중지, 시정조치 등 분소를 총괄하는 분소장으로서 관리·감독을 소홀

히 하여 불법행위가 감사일 현재까지 약 30개월간 방치되는 결과를 초래하였고, 외부민원 유발 및 공단의 위상을 실추시킴.

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 4급	■■■■	▼▼분소팀장/분소장	現 공로연수 파견	징계	

○ 신분상 징계 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- ‘15.2.1.~ ‘17.1.31. 지역책임담당자로 근무하면서 사진①(마당포장 980㎡), 사진④(축대조성 75m), 사진⑦(돌담 93m)의 불법행위 발생중인 현장을 당시 분소팀장, 분소장으로 근무하던 일반직 4급 ■■■■과 함께 직접 확인하였음에도 불구하고 사진①과 사진④의 불법행위는 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로, 사진⑦의 불법행위는 기존에 일부 돌담이 설치되어 있었다는 사유로 중지, 시정조치 등 지역책임담당자로서 후속조치를 이행하지 않아 불법행위가 감사일 현재까지 약 30개월간 방치되는 결과를 초래하였고, 외부민원 유발 및 공단의 위상을 실추시킴.

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 6급	□□□	지역책임담당자	現 지리산국립공원사무소	징계	

○ 신분상 경고 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- ‘17.2.1.~감사일 현재까지 지역책임담당자로 근무하면서 사진②(보도블럭 540㎡, 사진⑤(H빔 문주 3EA), 사진⑥(철제우리 설치 6동)의 불법행위는 18.4.27. 소송건과 관련하여 사무소에서 현장확인시 불법을 확인하여 지역책임담당자로서 후속조치가 필요하지 않다고 생각하였다는 사유로, 사진⑧(형질변경 28㎡), 사진⑨(가축우리 설치 5동)의 불법행위는 스스로 경미하게 판단하였다는 사유로 지역책임담당자로서 적발보고 등 후속조치를 이행하지 않음.

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 4급	●●●	지역책임담당자	現 ○○○○국립공원사무소	경고	

○ 신분상 경고 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- ‘18.2.1.~감사일 현재까지 사무소 불법담당자로 근무하면서 ‘18.4.27. 소송건 현장확인중 발견된 불법의심 행위 7건에 대하여 우천 등의 사유로 50일이 경과한 ‘18.6.20. 현장조사를 지연 실시하였고, ‘18.6.29. 동 조사건에 대하여 고발조치

하는 것으로 내부결재를 득하였음에도 고발유예 기간인 30일을 2일 초과한
 '18.8.1. 고발조치 하였으며, 그로인하여 민원인으로부터 고의적으로 보복성 행
 정을 위해 고발을 늦췄다는 오해 및 민원을 야기시킴.

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 4급	目目目	불법담당자	現 〇〇〇〇국립공원사무소	경고	

○ 신분상 주의 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- '16.2.1.~ '18.1.31.까지 사무소 불법담당자로 근무하면서 일반직 4급 〇〇〇이
 사진③(창고용지 주차선 도색 60면), 사진⑤(H빔 문주설치 1EA)에 대한 불법여
 부 확인을 구두로 보고받은 후 사진③의 경우는 불법으로 보기 어렵다는 내부
 방침을 득하는 등 조취를 취하였으나 사진⑤(1EA)에 대하여는 스스로 경미하게
 판단하여 감사일 현재까지 방치되는 결과를 초래함.

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 5급	▷▷▷	불법담당자	現타당성조사 추진기획단TF	주의	

○ 행정상 통보(장기조치: 6개월 이내) 【〇〇〇〇국립공원사무소】

- 공작물 설치 등 불법행위에 대하여 「국립공원내 불법·무질서행위 단속규칙」
 따른 후속조치 이행

하여 12.12일 승소하였으며, 12.24. 상대측에서 상고제기 상태임
 2) 창원지법2017구합51653 용도변경신청불허 가처분 취소청구 소송건으로 공단은 2018.7.18. 1심법원 패소로 2018.8.8. 항소를 제기
 하여 12.12일 승소하였으며, 12.24. 상대측에서 상고제기 상태임